[א]ומאיליהן הן באין לבד"ה (לכלי שרת) [ב]מה עבד לה רשב"ל פתר לה [1]לא לכם ולנו לבנות בית לאלהינו ר' (א)חזקיה א"ר סימון שאל מעתה [א]אין מקבלין מהן לאמת המים ולחומות העיר ומגדלותיה על שם (שנאמר) [2]ולכם אין חלק וגו' (אלו חייבין בקלבון תני [ג]אלו חייבין בקלבון אחד ר"מ אומר שני קולבנות מתניתא דר"מ דאמר ר"מ אע"פ שאין שקלו תורה קלבנו תורה סבר ר"מ במי ששקלו שלם שהוא פטור מהקלבון (ב)דאמר) מתניתא דר"מ דאמר ר"מ כשם ששקלו תורה כך קלבנו תורה קסבר(ג) ר"מ בנותן שקלו שלם שהוא חייב בקלבון דאמר(ד) רבי מאיר [א] כמין מטבע של אש הוציא הקב"ה מתחת כסא כבודו והראהו למשה ואמר לו [3]זה יתנו כזה יתנו: (א)נתן סלע ליטול שקל חייב שני קולבונות א"ר אלעזר דר"מ היא [ד](דר"מ אמר אחד שקל שהוא נותן ואחד סלע שהוא נוטל) דתניא אלו חייבין בקלבון וכו' קלבון א' ור"מ אמר ב' קולבנות (ה)ומר רב ד"ה היא דאמר רבי מאיר אחד שקל שהוא נותן ואחד שקל שהוא נוטל ואחד לדברי תורה [ה]על דעתיה דרב ג' קולבנות אינון אתא ר' ירמיה ר' שמואל בר רב יצחק בשם רב שלשה קולבנות אינון א' שקל שהוא נותן ואחד שקל שהוא נוטל ואחד לדבר תורה: האחין(ו) והשותפין שחייבין בקלבון ופטורין ממעשר בהמה בשחלקו וחזרו ונשתתפו שחייבין במעשר בהמה ופטורים מן הקלבון בשלא חלקו אמר רבי(ז) לעזר והן שחלקו גדיים כנגד תיישים ותיישים כנגד גדיים אבל אם חלקו גדיים כנגד גדיים ותיישים כנגד תיישים הוא חלקו משעה הראשונה א"ר יוחנן [ב]אפילו חלקו גדיים נגד גדיים ותיישים נגד תיישים (ב)כלקוחות הן ופטורין מן המעשר כההוא דתנינן תמן הלקוח(ח) ושניתן לו במתנה פטור ממעשר בהמה. (ט)ר' חייא (ר' חזקיה) אמר רבי ירמי' בעי ולמה לית נן אמרין פעמים שהן חייבין בזה ובזה ופעמים

להו לבדק הבית לא מיקרי דבר מסוים: **מה עבד לה רשב"ל.** דערכין ומותר נסכים לדבר שאינו מסוים מיהא דמיין דקאסר רשב"ל: **לבנות בית וגו'.** דוקא לבנין הבית קפיד קרא אבל אכלי שרת וה"ה שאר צרכי הבית לא קפיד קרא: **מעתה.** דקאמרת כיון דכתיב לבנות בית אבנין הבית קפיד קרא א"כ ה"ה לצרכי ירושלם אין מקבלין מהן כדכתיב שאין להם חלק בירושלם: **מתני'.** דתנן ואלו שחייבין בקלבון משמע דאין לך מי שחייב בשקל שלא יהא חייב בקלבון אתיא כר"מ: **ה"ג דר"מ אמר כשם ששקלו תורה כך קלבנו תורה סבר ר"מ בנותן שקלו שלם שהוא חייב בקלבון.** וה"פ דרמ"א לעולם חייב בקלבון מן התורה אפי' נותן מחצית שקלו: **כזה יתנו.** שהוא נקי מכל סיג שהרי מאש היה והלכך כל השקלים צריכין קלבון שיהא הכסף הנקי שבהם מחצית השקל: **ה"ג אחד שקל שהוא נותן ואחד שקל שהוא נוטל.** וה"פ הגזבר צריך ליקח ממנו שני קלבונות אחד בשביל השקל שהוא מחזיר לו ואחד בשביל השקל שהוא נוטל ממנו שהיה צריך ליתן להשלחני: **דברי הכל היא.** אפילו לרבנן צריך ליתן שתי קולבונות אם נתן סלע ונטל שקל קלבון אחד מפני שלא שקל שקל האמור בתורה ואחד מהחצי שקל שמקבל מהגזבר: **ה"ג על דעתיה דרב ג' קולבונות אינון אחד שקל שהוא נותן וכו' ואחד לדבר תורה אתא ר' ירמיה וכו'.** וה"פ לרב אליבא דר"מ בנתן סלע ונטל שקל חייב ג' קולבונות אחד לשקל שהוא נותן אילו היה נוטל מהשלחני ואחד לשקל שהוא נוטל שאם מחליפו נותנין לו חצי שקל וקלבון וא' לדבר תורה שהוא צריך להוסיף על חצי שקל של תורה. והרא"פ החליף הגרסאות והאריך בדברים ללא צורך והגירסא שלפנינו עיקר: **והן שחלקו וכו'.** והוא דהוה השותפות שלאחר חלוקת הירושה שותפו' להיפטר ממעשר בהמה דוקא שחלקו הירושה לפי שוויה ולא לקח כל אחד המתחלה מן הבהמות שהיו בשעת מיתת אביהן דהשתא ליכא למימר דזהו חלקו דודאי בשעת מיתת אביהן היה מגיע לכל א' חצי הגדיים וחצי התיישים והשתא קנין הוא שקונה זה מזה והבהמות שישנן בשעת חלוקה פטורין ממעשר מטעם לקוח שהוא פטור והעתידין לבוא פטורין משום שותפות: **היא חלקו משעה הראשונה.** ושם ירושה עליהן וכשחזרו ונשתתפו הדרא לה שם תפיסת הבית כמעיקרא והבהמות שהיו בשעת חלוקה [אין] פטורין משום לקוח והעתידין לבוא חייבין דלאו כשותפין הן: **כלקוחות הן.** דאין ברירה והיו מעיקרא לקוחות והשתא שותפין: **כהאי דתנינן תמן.** בבכורות פרק ט: **הלקוח.** או שניתן לו במתנה: **ופטורין ממעשר בהמה.** איירי בשחלקו וכו' וכדפרישית במתני': **ולמה לית אנן אומרין.** ארבעה דיינים חלוקים בדבר: **בזה ובזה.**

משנת אליהו

אמרו סיפא בכותים ולפיכך מקבלין מהן חטאות ואשמות כיון שנתכוין לכפרה אולי ישוב אבל הנכרים אין מקבלין מהן חטאות ואשמות לפי שאינו נדר ונדבה. ומ"ש ולפיכך מקבלין כו' כבר כתב התוי"ט דגירסתו במתני' וחטאות ואשמות ונדרים ונדבות מקבלין מהן וקאי אכותים כדמוכי' לה הכא סיפא בכותים. ובעל קרבן העדה תמה על הרמב"ם הא הנכרים אינם חייבין בקרבנות אלו. ולא דק בכוונת הרמב"ם דהא קאמר אם נתנו מעצמן כמו כולה מתני' הנכרים כו' ששקלו אין מקבלין והן אינם חייבין בשקלים וכן גבי קני זבים כו' אף שאינם חייבין הוי מצי למיתני דאין מקבלין מהן אם נותנין ולכן כתב הרמב"ם אבל הנכרי אינו יודע כו' וטעמו בסוגיין דקאמר וכי יש קיני זבין כו' בנכרים היינו שאינם יודעים ואינם טורחים בזה בעולם שיעסקו בזה ויתנו קיני זבין דליתני אין מקבלין. ומ"ש דא"א ליישב דברי הרמב"ם לפני הירושלמי. נכונים מאד דבריו כדפרישית:

ה"ג מ"ט דר"מ כו' כמ"ש בפנים. כך היא גירסת רבינו הגאון וכדפרישית בקונטרס שיטתו מבואר מתוספתא ערוכה. והרמב"ם בפירושו לא הזכיר בדברי ר"מ קלבון מד"ת. ולדידיה בשוקל שקל בעדו פטור מקלבון גם לר"מ. וקשיא עליה מדתנינא בתוספתא. וגם צ"ל דגי' אחרת ה"ל בירושלמי. ובחיבורו פ"ג מהל' שקלים ה"א פסק דאינו חייב אלא כששוקלין ב' ביחד ואז נותנין קלבון א'. ובהלכה ו' שם פסק כרב דמתני' ד"ה היא ולכן בנותן סלע ונוטל שקל פסק דחייב ב' קלבונות. ולכן פסק בהלכה ז' שם דהקלבונות אינן כשקלים דלר"מ נופלין לשקלים דלטעמיה אזיל דקלבונות מדין שקלים אלא מ"ל מטעם חילוף לחוד ולכן פסק כאיך דס"ל לשלחנים ולש"ד. והנה לרש"י שיטה אחרת בקלבונות. ובשני מקומות כוון לד"א. דבבכורות נ"ו ב' ד"ה האחין כו' כתב וז"ל. ואם שוקלין סלע שלם דהיינו ב' חצאי שקליהם ביחד חייבין לתת כ"א וא' מעה קטנה לקלבון דהא ב' ממוניים הם והרי הן כשאר ב"א שהשוקל שקלו נותן עמו קלבון דהוא קלבון להכרע וי"א לחילוף שאין ב' חצאי סלע יוצאין בסלע בלא חילוף מועט והואיל ורוב ב"א נותנין כ"א מחצית הסלע וקלבונו עמו כי מצטרפי נמי שנים ויהבי סלע שלם יהבי נמי קלבון שני והני אחין כו' כשאר שותפין דעלמא וחייבין בקלבון שני עכ"ל וגבי פטורין פי' דפטורין מקלבון שני וכן בביצה ל"ט ד"ה כשחייבין כ' וז"ל כל ישראל הוזקקו לתת מחצית השקל כו' והטילו חכמים עליהם להוסיף מעה קטנה להיות קלבון לפרוטרוט מפני שהן חצאי שקלים חתיכות דקות ונוחין לאבד ופעמים שמחליפים אותן במעות ונותנין הקלבון בחילוף ואף כשמצטרפין שנים לתת שקל שלם הטילו עליהם ב' קלבונות שלא לפחות מחבריהם ולמעט את ההקדש אבל האב ששוקל בשביל ב' בניו שקל שלם פטור מקלבון שני עכ"ל. חזינן דס"ל לרש"י לר"מ לחצי שקל ג"כ חייב קלבון וטעמו מסתבר משום שהן חתיכות דקות ונוחין לאבד ופעמים שמחליפים ר"ל בסלע וצריך הכרע. והנה יפלא למה פירש הני מתנייתא אליבא דר"מ ודלא כהלכתא ולכאורה משמע דהכרחו משום דניחא ליה לפרש פטורין מקלבון שני דפטורין לגמרי לא מסתבר טעמא מאי. אבל בספ"ק דחולין פירש ג"כ אליבא דר"מ ושם חזר ופירש פטורין מקלבון היינו לגמרי משום דהוי כשוקל ע"י בניו וה"ל כשוקל ע"י שכנו כו' וכן נמשך אחריו הרע"ב וזה תמוה דא"כ למה פי' אליבא דר"מ ומלאתי שתמה עליו התוי"ט בספ"ק דחולין במה שפי' אליבא דר"מ וטעמא דפי' פטורין לגמרי משום דמסתבר לי' לשיטתו דכשנותנין שקל שלם ביחד ליתא טעמא דנוחין לאבד אלא משום דה"ל ליתן כ"א בפ"ע משא"כ באב השוקל שכן היה ראוי ליתן שקל שלם בעדם שהוא הנותן לכן פטורין מקלבון לגמרי. והרמב"ם הסביר להכי פטורין לגמרי משום שהן כאדם א'. ונראה דשיטת רש"י היה לפסוק להלכה כר"מ מסוגיא דמנחות ק"ח א' כולה כבר פדא לא אמרי דס"ל דלשקלים אזלי והיינו מטעמא דס"ל דקלבונות מדינא דשקלים כמ"ש כשם ששקלו כו' וגם לישנא דוהמעה קלבון ג"כ כר"מ דס"ל מעה בתוספתא ומדחזינן דהני אמוראי כולהו וסתמא דגמ' הכי ס"ל הלכתא כוותיה ולכן פי' כל הני משניות אליביה. והרמב"ם פסק הכל דלא כר"מ ולכן פסק השקלים אינן נופלים לשקלים ונסתפק כמאן מאיך אחריני הלכתא ולכן פי' כל הני סוגיין אליבא דת"ק וסוגיא זו תיובתיה דס"ל בהדיא דלשקלים אזל וג"כ מעה הוי הקלבון כר"מ. ולשיטת רש"י ניחא לפרש מ"ש בגמרא כשם ששקלו תורה כך כו'. דזה תלי בזה כיון שהתורה חייבה שיתנו חצאי שקלים ממ"ש זה יתנו כזה יתנו והן נוחין לאבד וצריך פעמים להחליפם בסלע לכן צריך ליתן קלבון לחצי שקלו הכרע. (ודרך רמז י"ל אסמכתא דרך גימטריא זה יתנו עולה כמספר קלבן הכרע ע"ה). וכן מצאתי בסמ"ג הל' שקלים שדבריו מורים כדפרישית שיטת רש"י להלכה כר"מ דכתב תחלה בפסקי הקלבונות דעת הרמב"ם ואח"כ כתב דעת רש"י דלכל חצי שקל חייב קלבון וב' ששקלו חייבין ב"ק ומביא ג"כ דעת רש"י דספ"ק דחולין באב השוקל ע"י בניו דפטור לגמרי ועי' בביאורי רש"ל שם. ודברי רש"י במנחות שם ד"ה והמעה קלבון אינם מובנים שכתב וז"ל שכל יחיד מביא מחצית השקל בהכרעה באדר ואם נתנו בין שניהם שקל שלם נותנין קלבון א' מעה קטנה מפני הכרעה שעכשיו לא נתנו שניהם אלא הכרע אחד ואילו הביאו כמשפטן היה שם ב' הכרעות לפיכך נותנין קלבון עכ"ל. ותמוה דתחילה מתחיל אליבא דר"מ ואח"כ כת"ק ומ"ש לפיכך כו' אין לו ביאור והתוס' הקשו עליו מטעם אחר וצ"ל דט"ס בדברי רש"י שם: הדרן עלך **באחד באדר**

ריבב"ן

מן הקולבון לגמרי דאפי' קולבון אחד אינו נותן. **אלא מעתה אפילו חלקו וחזרו ונשתתפו שפטורין ממעשר בהמה פטורין מן הקולבון.** פי' יפטרו מן הקולבון דהא סלע שלמה נותן ר' בא בשם ר' אבא בר הונא היא שני אחין שירשו את אביהן היא שני גיסין שירשו את חמיהן פי' הואיל וחלקו בב' בני אדם שירשו ממון(י) אדם אחר מעלמא דלא הוי תפוסת הבית חשיבא להו: **כמה הוא קולבין מעה.** ירושלמי להיכן הקולבין הולכין ר' מאיר אומר לשקלים כלומר יתערבו ר' אלעזר אומר לנדבה נדבת קיץ למזבח ר' שמעון שזורי אומר ריקועי זהב ליפוי לבית קודש הקדשים בן עזאי אומר שולחנין היו נוטלין אותן בשכרן וי"א להוצאת דרכים פי' לאותו שהיו מוליכין אותם מעירן למקדש ובתוספתא אינו מביא דברי י"א כלל:

תקלין חדתין

ואינו אסור לר"י לקבל מהן אלא כשנותן להדיא לבד"ה ה"ג לרשב"ל: **הן באין לכ"ש.** ולא קאמר ר"ל דאין מקבלין אלא בשנכרי נותן מעצמו להדיא לבד"ה: **רשב"ל פתר.** כלומר הוכחתו מפשטא דקרא דקאמר לא לכם ולנו משמע דקאסר ליה שותפות כלל בין בתחלה ובין בסוף: **ר"ח אר"ס שאל.** פרישית בריש מכילתין לישנא דשאל: **מתני' ואלו חייבין בקלבון.** כי כל אדם צריך ליתן מחצית השקל והשקל הנזכר בתורה הוא שקורין במשנה סלע שהוא שני חצאי שקלים ולפי שכולם היו נותנים לשקלים החצאים נקראו שקלים וכשהיה א' צריך להחליף סלע על ב' חצאים היו נותנים מטבע קטנה ונקרא קל בין כלומר דבר קל שמוסיפין בעד החילוף: **אבל לא כהנים כו' נשים כו'.** שהם אינם חייבים בשקלים אלא אם שקלו מקבלין מידם לכן פטורים מן הקלבון: **השוקל ע"י כהן ע"י אשה כו'.** שהשוקל סלע שלם ע"י כהן ואשה דבשוקל על ידי כהן חצי שקל ליכא לפרושי דא"כ אפי' בשוקל ע"י עצמו חצי שקל נמי פטור מקלבון לת"ק כדמפרש לקמן א"נ בשוקל ע"י וע"י כהן כו' והא דלא קתני בהדיא ע"י וע"י כהן כו' משום דהוא בפלוגתא דר"מ דלר"מ חייב מ"מ בשביל עצמו כדלקמן והטעם דפטור בשוקל ע"י כהן ואשה ועבד דאינהו פטורים ממחצית השקל ונתינתם אינו אלא מדת חסידות והוי האי מחצית השקל גופיה רידוי וריוח להקדש ולכן פטורים מקלבון:

על ידו וע"י חבירו. דהיינו שיש להם שקל א' שלם ביחד ונותנים כן ביחד להקדש חייב בקלבון א' שכל א' היה צריך ליתן חצי שקל ונותנים להקדש הקלבון שהיו צריכים להוסיף בעד החילוף: **רמ"א ב' קלבונות.** מפרש בגמרא: **הנותן סלע כו'.** פליגי אמוראי בגמרא מאן קתני לה: **גמ' ה"ג מ"ט דר"מ.** דס"ל ב' קלבונות בשוקל ע"י וע"י ח' אי מטעמא דחילוף א"כ אלא קלבון א': **סבר ר"מ השוקל שקלו שלם שהוא חייב ב' קלבונות.** כלומר השוקל שקל שלם היינו שני מחצית בעדו ובעד חבירו שחייב ב"ק דס"ל לר"מ דלחצי שקל ג"כ צריך ליתן קלבון דהכי חייבה התורה ליתן להכרע לכל מחצית השקל קלבון דאר"מ כשם ששקלו תורה כך קלבנו תורה: **דתני ר"מ כזה יתנו.** וס"ל מדקפיד השם והראהו כמין מטבע של אש וא"ל כזה יתנו היינו שלא יוגרע לעולם ממחצית השקל שהיה בימי משה מדקאמר זה יתנו כזה יתנו לעולם הוא ולכן מן התורה חייב ליתן לכל חצי שקל מטבע קטנה להכרע והכי תניא בתוספתא דפ"ק דמכילתין השוקל שקל חייב בקלבון דר"מ וחכ"א השוקל שקל פטור ב' דינרין חייב. הרי דר"מ ס"ל חיוב מה"ת לחצי שקל וחכמים ס"ל מטעם החילוף וכשנותן שקל ליכא טעמא דחילוף אלא אם נותן ב' דינרין שהוא ערך חצי שקל חייב מטעם החילוף שהיה צריך ליתן חצי שקל ולא ס"ל דרשא דזה יתנו אלא למילתא אחריתא כדאמרינן לעיל: **הנותן סלע ונוטל כו'.** ה"ג אמר ר"א דר"מ הוא דאר"מ אחד שקל שהוא נותן וא' לד"ת כלומר דר"מ מחייב ב"ק א' לשקל שנותן ובידו היה סלע והחליף אצל ההקדש וא' לד"ת ואע"ג דבשנים ששקלו שקל שלם לא חייב ר"מ אלא ב' קלבונות כנ"ל ולא חייב קלבון דחילוף התם ה"ט כיון שנותנים שקל שלם בעד חיוב שניהם להקדש הוי כקונים תבואה מן השוק בעד סלע שאין מחשבין בעד החילוף משא"כ הכא שא"ל ליתן רק שקל דידיה ומחליף גבי הקדש לא גרע כח הקדש מכח הדיוט וצריך ליתן גם קלבון בחילוף. אבל לת"ק דלא ס"ל בשנים ששקלו חיוב הקלבון אלא מטעם החילוף לדידיה ה"נ אינו חייב אלא א' ואע"ג דלא פליגי במתני' פליגי בתוספתא דתנינן בהדיא בפ"ק דתוספתא הנותן סלע ונוטל שקל ר"מ מחייב ב"ק וחכ"א קלבון א': **ורב אמר ד"ה היא א' שקל שהוא נותן וא' שקל שהוא נוטל.** דס"ל דגם ת"ק מודה בזה דחייב ב' קלבונות ולא דמי לשוקל ע"י וע"י ח' דאינו חייב אלא א' דהתם שניהם נותנים חיוב ב' שקליהם בסלע וכשהיו צריכים להחליף על ב' חצאי שקל לא היו נותנין אלא קלבון א' וכן להקדש בכה"ג דאין מפסיד אין משתכרין בו. משא"כ הכא אילו היה צריך להחליף ולהשיג חצי סלע ליתן להקדש היה צריך ליתן קלבון. וכן כשהיה צריך להשיג וליטול שקל מסלע ג"כ היה צריך ליתן קלבון ולכן חייב ב"ק מטעם החילוף כמו אילו היה חייב שקל לשלחני ובעת זמן פריעתו לא היה בידו שקל אלא סלע היה צריך ליתן לו קלבון א'. ואם היה מבקש ממנו שיתן לו שקל מסלע היה ג"כ צריך ליתן לו קלבון א' וה"נ לא יגרע כח הקדש מכח הדיוט ולא גרסינן כאן וא' לד"ת דלא ס"ל לת"ק לד"ת: ה"ג **ע"ד דרב לר"מ ג' קלבונות הן.** דזה לא מסתבר דר"מ יקל בקלבונות המחוייבים מטעם החילוף לת"ק רק בשוקל ע"י וע"י ח' ה"ט כדפרישית לעיל ולכן לרב דאסברא דלת"ק חייב ב"ק מטעמא דחילוף ודאי ר"מ ס"ל ג"כ הכי ולא מסתבר שיפלגו בסברא הפוכה אי צריך ליתן א' או ב' בחילוף בכה"ג. ולכן לר"מ דס"ל א' מן התורה משכחת לה בכה"ג חיובא שלש ומביא סיוע לזה מהני אמוראי דאמרו הכי בהדיא בשם רב. וזה גם כן לא מסתבר שיפלוג רב על סברא דר"מ מחייב א' לד"ת דא"כ מ"ט ר"מ מחייב ב"ק בשוקל ע"י וע"י חבירו וגם כי הכי מפורש בהדיא בתוספתא. ולרב צ"ל דבמתני' לא חשיב אלא מה שלד"ה הוא ולכן נקט שנים שבזה גם ת"ק מודה וצ"ל לרב דסתם מתני' פליגא בזה עם התוספתא דתני שם דלחכמים דר"מ אינו חייב אלא א' דהא ע"כ פליגא מתני' אתוספתא לדידיה דלר"מ חייב ג' קלבונות בכה"ג ובתוספתא לא חשיב אלא ב' בדברי ר"מ. וסברת ר"א לאשווי מתני' ותוספתא אהדדי דלחכמים דר"מ אינו חייב אלא א' גם בכה"ג והיינו משום שהוא נותן סלע ונוטל שקל בחד זימנא הוי כמחליף על ב' חצאי שקל דא"ל אלא א' ולא עדיף משנים ששקלו לדידיה: **מתני' השוקל ע"י עני כו'.** השוקל סלע שלם ע"י עני ובן עירו פטור מקלבון כיון שאם לא היה נותן להם גם הם לא השיגה ידם ליתן ונמצא ע"י מרויח ההקדש לכך פטור והא דלא קתני ע"י וע"י עני משום דלר"מ הוה חייב עכ"פ בעד עצמו ובפלוגתא לא קמיירי: **האחין השותפין.** מפרש בגמ': **גמ' כשחלקו וחזרו ונשתתפו.** אז הם חייבים בקלבון דכשחלקו ונותנין סלע שלם בשביל שניהם הוה כאילו לוין זה מזה וממעשר בהמה פטורים לעדר של שותפים פטור ממעשר בהמה דתניא בבכורות (נ"ו) כל פטר שגר בהמה אשר יהיה לך ולא של שותפות ואע"ג דהאי קרא בבכור הוא דכתיב התם פריך לה ומשני לה: **כשלא חלקו.** דקיימא בתפוסת הבית חייבים במעשר בהמה דלאמר התם יכול אפי' קנו בתפוסת הבית ת"ל יהיה ופטורים מן הקלבון דכ"ז שהן בתפוסת הבית לא חשיב כהלואה: **והן שחלקו גדיים כו'.** הוא דאמרי' דכשחלקו בטלה תפוסת הבית מינייהו דכשחלקו גדיים ע"פ שום בדמים נגד תיישים בטלה מהן שם ירושה והוי כאילו לקח כ"א מן השוק ונתערבו ואין כאן שם תפוסת הבית אלא שם שותפות: **אבל אם חלקו כו'.** דזהו משפט הירושה לכ"א חלק בכל מין ומין אומרים זהו חלקו המגיע דיש ברירה ועדיין שם יורשים עליהם וכשחזרו ונשתתפו חוזרה תפוסת הבית למקומה:

מסורת הש"ס

א) חלקיה, ב) אמר ר"מ כמין וכו', ג) תוספתא פ"א, ד) במדבר רבה פי"ב, ה) ס"א ורב אמר, ו) ביצה לט ב חולין כה ב, ז) בכורות נו, ח) שם נה ב, ט) בס"י אי' כאן פיסקא האחין וכו', י) אין הלשון מכוון ואולי דחסר איזה תיבות וצ"ל שירשו מאביהן דפטורי מקולבון ה"ה אם ירשו מאדם אחר דעלמא ג"כ תפוסת הבית חשיבא,

עין משפט
נר מצוה

לו א מיי' פרק ח ממתנות עניים הלכה ח:

לז ב מיי' פרק ו מבכורות הל' י:

נוסחת הבבלי

(א) הנותן סלע ונוטל שקל: (ב) כלקוחות הן כדתנן הלוקח כו':

הגהות הגר"א

[א] ה"ג ומאליהן הן באין לכלי שרת וכו'. ולא קאמר ר"ל דאין מקבלין אלא כשנכרי נותן מעצמו להדיא לבד"ה: [ב] מלות מה עבד לה נמחק וצ"ל רשב"ל פתר לה וכו'. וה"פ רשב"ל הוכחתו מפשטא דקרא דקאמר לא לכם ולנו משמע דקאסר ליה שותפות כלל בין בתחלה בין בסוף: [ג] מן תני אלו חייבין וכו' עד פטור מהקלבון ל"ג וה"ג מאי טעמא דר"מ סבר ר"מ השוקל שקלו שלם שהוא חייב שני קלבונות דאר"מ כשם ששקלו תורה כך קלבנו תורה דתני רמ"א כמין מטבע של אש וכו'. ועי' בפי' ק"ע: [ד] ה"ג אר"א דר"מ היא אחד שקל שהוא נותן וא' לדברי תורה ורב אמר ד"ה היא אחד שקל שהוא נותן ואחד שקל שהוא נוטל. ול"ג ואחד לדברי תורה. ועי' בספר תקלין חדתין ותמצא פי' מרווח ע"פ ההגה"ה הנ"ל: [ה] צ"ל ע"ד דרב לר"מ וכו'. ועיין בפי' ק"ע:

ציון ירושלים

והן שחלקו גדיים כנגד תיישים. עי' ש"ס דילן בכורות נו ועט"א דף כ"ה ע"ב ד"ה אתה חטים שבמקום פלוני ועי' בתוס' רי"ד קדושין יז ע"ב ודו"ק היטב ועי' עצמות יוסף שם:

גליון הש"ס

[א] עי' תוס' מנחות דף כט ע"א ד"ה שלשה:

תורה אור השלם

1. וַיֹּאמֶר לָהֶם זְרֻבָּבֶל וְיֵשׁוּעַ וּשְׁאָר רָאשֵׁי הָאָבוֹת לְיִשְׂרָאֵל לֹא לָכֶם וָלָנוּ לִבְנוֹת בַּיִת לֵאלֹהֵינוּ כִּי אֲנַחְנוּ יַחַד נִבְנֶה לַייָ אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל כַּאֲשֶׁר צִוָּנוּ הַמֶּלֶךְ כּוֹרֶשׁ מֶלֶךְ פָּרָס: עזרא ד ג

2. וָאָשִׁיב אוֹתָם דָּבָר וָאוֹמַר לָהֶם אֱלֹהֵי הַשָּׁמַיִם הוּא יַצְלִיחַ לָנוּ וַאֲנַחְנוּ עֲבָדָיו נָקוּם וּבָנִינוּ וְלָכֶם אֵין חֵלֶק וּצְדָקָה וְזִכָּרוֹן בִּירוּשָׁלָםִ: נחמיה ב כ

3. זֶה יִתְּנוּ כָּל הָעֹבֵר עַל הַפְּקֻדִים מַחֲצִית הַשֶּׁקֶל בְּשֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ עֶשְׂרִים גֵּרָה הַשֶּׁקֶל מַחֲצִית הַשֶּׁקֶל תְּרוּמָה לַייָ: שמות ל יג